

张，依法应予以支持。但案涉《赡养赠与协议书》的解除，并不影响当事人根据《赡养赠与协议书》的约定和履行情况要求对方承担相应的违约或偿还供养费用的责任，对此当事人可依法另行主张权利。原审未对案涉《赡养赠与协议书》的性质作出认定并由此审查协议继续履行的可能性，对上诉人张某甲解除《赡养赠与协议书》的诉求未予支持不当，本院予以纠正。根据《中华人民共和国民法典》第五百六十五条的规定，本院确认案涉《赡养赠与协议书》于原审法院向三被上诉人送达起诉状副本之日亦即2022年8月2日解除。

其次，对于上诉人张某甲要求解除案涉《房屋继承协议书》的问题。当事人主张解除合同，需以合同成立并生效为基础，即当事人要求解除的合同须为发生法律效力的民事合同。本案中，上诉人张某甲未在案涉《房屋继承

协议书》上签字，一审时，被上诉人亦抗辩主张该协议未成立、该协议中“张某乙”的签字捺印并非其本人所签及捺印，故可以认定双方对签订该协议并未达成合意，该协议未成立生效。一审法院对于上诉人张某甲的该项诉求未予支持正确，本院予以维持。另外，关于上诉人张某甲主张的现居住房屋的居住使用权问题，因其未在一审时提出，且与本案并非同一法律关系，故对其该项上诉主张，本案不予处理，当事人可依法另行处理。综上所述，上诉人张某甲的上诉请求部分成立，应予部分支持。据此，判决如下：

一、撤销山东省淄博市张店区人民法院(2022)鲁0303民初6056号民事判决；

二、确认上诉人张某甲与被上诉人张某乙、张某丙、王某某2000年2月23日签订的《赡养赠与协议书》于2022年8月2日解除；

三、驳回上诉人张某甲的其他诉讼请求。

【法官后语】

本案的争议焦点为遗赠扶养协议解除的正确认定问题。

遗赠扶养协议制度为没有法定赡养义务人或者法定赡养义务人因特殊情况无法实际履行赡养义务的老人保障自身老年生活实现老有所养提供了一个选择路径。司法实践中，因遗赠扶养协议履行过程中产生争议并诉至法院请求解除遗赠扶养协议的案例时有发生。本案即为如此，一审法院认为被告张某乙尽到了赡养义务，原告以被告未对其进行照顾扶养为由要求解除《赡养赠与协议书》，没有事实及法律依据。二审法院则认为上诉人张某甲以被上诉人未按协议约定履行赡养义务为由要求解除案涉《赡养赠与协议书》，并明确表示不同意三被上诉人继续履行案涉《赡养赠与协议书》约定的赡养义务，也不接受三被上诉人的赡养义务，该赡养赠与协议书的主要内容事实上已不能履行，亦不适于强制履行，因而对上诉人张某甲要求解除案涉《赡养赠与协议书》的诉讼主张依法予以支持。因而厘清遗赠扶养协议解除的相关事宜有利于司法实践中正确处理此类案件。

《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）第一千一百五十八条

规定，自然人可以与继承人以外的组织或者个人签订遗赠扶养协议。按照协议，该组织或者个人承担该自然人生养死葬的义务，享有受遗赠的权利。遗赠扶养协议是指遗赠人和扶养人为明确相互间遗赠和扶养的权利义务关系所订立的协议，是一项独立的继承法律制度。需要他人扶养并自愿将自己的合法财产全部或者部分遗赠给扶养人的为遗赠人，也称为被扶养人；对遗赠人尽扶养义务并接受遗赠的人为扶养人。《民法典》第五百八十条规定，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：（1）法律上或者事实上不能履行；（2）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（3）债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。遗赠扶养协议内容具有强烈的人身属性，其订立以扶养人和被扶养人特别的信任关系为基础，扶养义务系以信赖为主要基础和纽带的特别的非金钱之债，不仅需要扶养人一方出资，更需要对被扶养人一方付出情感上的关爱、精神上的抚慰，需双方形成信任关系，由扶养人照顾被扶养人的饮食起居等各项生活事宜，该义务的履行亦需要被扶养一方在信赖基础上的接受与配合。在被扶养人一方明确表示不同意扶养人继续履行遗赠扶养协议约定的赡养义务，也不接受扶养人的赡养义务情形下，该遗赠扶养协议的主要内容事实上已不能履行，亦不适于强制履行，因而依法应予解除。需要注意的是，遗赠扶养协议解除，并不影响当事人根据遗赠扶养协议的约定和履行情况要求对方承担相应的违约或偿还供养费用的责任。《民法典》第五百六十五条规定，当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同自通知到达对方时解除；通知载明债务人在一定期限内不履行债务则合同自动解除，债务人在该期限内未履行债务的，合同自通知载明的期限届满时解除。对方对解除合同有异议的，任何一方当事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本送达对方时解除。据此，

案涉《赡养赠与协议书》于一审法院向三被告送达起诉状副本之日即2022年8月2日解除。

本案中，上诉人张某甲以被上诉人未按协议约定履行赡养义务为由要求解除案涉《赡养赠与协议书》，并明确表示不同意三被上诉人继续履行案涉《赡养赠与协议书》，约定的赡养义务，也不接受三被上诉人的赡养义务，且于2022年6月8日已向某镇人民政府提出解除协议的诉求。因此，该赡养赠与协议书的主要内容事实上已不能履行，亦不适于强制履行，对上诉人张某甲要求解除案涉《赡养赠与协议书》的诉讼主张，依法应予以支持。但案涉《赡养赠与协议书》的解除，并不影响当事人根据《赡养赠与协议书》的约定和履行情况要求对方承担相应的违约或偿还供养费用的责任，对此当事人可依法另行主张权利。

编写人：山东省淄博市张店区人民法院 刘晓辉

山东省淄博市中级人民法院 荣明潇

（五）遗产管理纠纷

民法典中民政部门之遗产管理人角色的 定位、难题及出路

—— 赵某甲诉某区民政局遗产管理案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初39323号民事判决书

2. 案由：遗产管理纠纷

3. 当事人

原告：赵某甲

被告：某区民政局

【基本案情】

被继承人赵某乙于1988年12月23日出生，于2019年3月18日死亡。赵某乙未婚无子女，无兄弟姐妹，其父于2009年4月11日死亡，其母于2004年1月26日死亡，其祖父于2008年5月20日死亡，其祖母于1989年4月11日死亡，其外祖父于2004年1月9日死亡，其外祖母于1998年11月29日死亡。赵某乙与某房地产开发公司签订了《商品房买卖合同》，总价款446066元。2017年9月28日，该房屋登记至赵某乙名下。赵某乙向某银行北京分行申请贷款310000元，截至2021年10月27日，已还93期，剩余267期。某区民政局则主张，某区民政局自然成为赵某乙的遗产管理人没有异议，但赵某甲在赵某乙死亡后，并未将赵某乙死亡的情况告知居委会，也未告知某区民政局，亦未通过特别程序指定某区民政局为赵某乙的遗产管理人，所以赵某甲直接提起本案诉讼存在程序瑕疵。赵某甲称，赵某乙自幼体弱多病，赵某乙在其父母相继死亡后一直与赵某甲共同生活，由赵某甲照顾赵某乙的生活起居、陪伴赵某乙就医；为赵某乙日后成家考虑，赵某甲出资购买了涉案房屋并持续偿还贷款。为证明上述主张，赵某甲提交的主要证据有：《居民情况证明信》、赵某乙就诊病历资料等。赵某甲主张，赵某乙生前与其共同生活多年，赵某乙生前曾向多位亲属表达由赵某甲继承涉案房屋的意愿。为证明上述主张，赵某甲申请证人王某某出庭作证。王某某还称，赵某甲为赵某乙日后成家出资购买了涉案房屋。另查，赵某乙生前未立遗嘱。赵某甲主张由其继承涉案房屋的全部分额，并同意自行偿还涉案房屋剩余贷款。

【案件焦点】

民政部门作为遗产管理人的确定方式及确定程序。

【法院裁判要旨】

北京市朝阳区人民法院经审理认为：本案中，被继承人赵某乙没有法定继承人，生前居住在北京市朝阳区，根据上述规定，某区民政局为赵某乙的遗产管理人。某区民政局对其自然成为赵某乙的遗产管理人没有异议，但主张赵某